



PUTUSAN

Nomor 1667 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FERYANA JULIANI, bertempat tinggal di Jalan Nginden Semolo, Nomor 50, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Sumarso & Partners, beralamat di Jalan Jemur Andayani I, Nomor 33 D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

dr. NI PUTU LUCKE SAVITRI MAHARANI, bertempat tinggal di Jalan Sidosermo PDK V A, Nomor 50, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dita Andika Bhaskara Putra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Andika & Rekan, beralamat di Jalan Bukit Darmo, Nomor 1H, Kecamatan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

D a n :

- Drs. H. FACHURROZI, Ec.**, bertempat tinggal di Jalan Margodadi III, Nomor 56, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024



Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

2. **Ny. FANDRIYANI/NIE LIEN**, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur V, Nomor 32, Surabaya;
3. **ADI WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom Timur V, Nomor 32, Surabaya;
4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya, Nomor 10, Kota Surabaya, diwakili oleh Kartono Agustiyanto, S.T., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaifuddin Al Hakim, A.Ptnh., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022;
5. **RADINA LINDAWATI, S.H., M.Kn.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, beralamat di Ruko Chofa CSH, Nomor 26, Kota Surabaya;
6. **NANANG JAKA SULISTYA, S.H.**, selaku Notaris, beralamat di Jalan Kebonsari Tengah, Nomor 65 A, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Sidosermo PDK V-A,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaveling 377, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindictoir beslag*) atas Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1272 (selanjutnya disebut "SHM Nomor 1272"), Gambar Situasi Nomor 5346, Tahun 1988 atas nama dr. Ni Putu Lucke Savitri Maharani (Penggugat);
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik objek tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang lebih dikenal dengan Jalan Sidosermo PDK V-A, Kaveling 377, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 1272, Gambar Situasi Nomor 5346, Tahun 1988, atas nama dr. Ni Putu Lucke Savitri Maharani (Penggugat);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang lebih dikenal dengan Jalan Sidosermo PDK V-A, Kaveling 377, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1272 (selanjutnya disebut "SHM Nomor 1272"), Gambar Situasi Nomor 5346, Tahun 1988, atas nama dr. Ni Putu Lucke Savitri Maharani (Penggugat) dalam keadaan kosong seperti sedia kala;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan keliru subjek yang digugat;
2. Perubahan gugatan tidak sesuai ketentuan;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

1. Penggugat keliru menarik Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli objek sengketa antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi I, yang aktanya dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi V berupa Akta Jual Beli Nomor 350/2015, tanggal 12 Desember 2015, tidak sah dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1272, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 5346, tanggal 27 Agustus 1988, kepada Penggugat Rekonvensi dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) sejak putusan dibacakan;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1272, luas 300 m² (tiga ratus

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024



meter persegi), Surat Ukur Nomor 5346, tanggal 27 Agustus 1988, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Mengijinkan Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Turut Tergugat Rekonvensi IV;
6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1066/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 12 April 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik objek tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang lebih dikenal dengan Jalan Sidosermo PDK V-A, Kaveling 377, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam SHM Nomor 1272, Gambar Situasi Nomor 5346, Tahun 1988, atas nama dr. Ni Putu Lucke Savitri Maharani (Penggugat);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang lebih dikenal dengan Jalan Sidosermo PDK V-A,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024



Kaveling 377, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1272 (selanjutnya disebut "SHM Nomor 1272"), Gambar Situasi Nomor 5346, Tahun 1988, atas nama dr. Ni Putu Lucke Savitri Maharani (Penggugat) dalam keadaan kosong seperti sediakala;

5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi:

– Menolak gugatan dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.225.000,00 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 333/PDT/2023/PT SBY, tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1066/Pdt.G/2022/PN Sby, *juncto* Nomor 333/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 333/PDT/2023/PT SBY, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1066/Pdt.G/2022/PN Sby;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli objek sengketa antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi I, yang aktanya dibuat di hadapan Turut Tergugat Rekonvensi V berupa Akta Jual Beli Nomor 350/2015, tanggal 12 Desember 2015, tidak sah dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1272, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 5346, tanggal 27 Agustus 1988, kepada Penggugat Rekonvensi dalam jangka waktu 7 (tujuh hari) sejak putusan dibacakan;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1272, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Nomor 5346, tanggal 27 Agustus 1988, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Mengijinkan Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Turut Tergugat Rekonvensi IV;
6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V dan VI, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan perkara Nomor 958/Pdt.G/2012/PN Sby, telah dinyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli dan Akta Kuasa Untuk Menjual adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku, Penggugat (Turut Tergugat I) telah dinyatakan sebagai pembeli yang jujur dan beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum oleh undang-undang serta adanya perintah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya untuk melakukan pencoretan catatan hak tanggungan, yang selanjutnya atas sertifikat telah dirubah atas nama pemegang hak;
- Bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat I telah melakukan jual beli yang dilakukan berdasarkan tata cara yang benar, maka terbukti Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik adalah pemilik objek tanah sengketa sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1272, Gambar Situasi Nomor 5346, Tahun 1988, atas nama dr. Ni Putu Lucke Savitri Maharani (Penggugat);
- Bahwa dengan demikian Tergugat sebagai pemilik tanah berdasarkan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024



Putusan *verstek* perkara Nomor 375/Pdt.G/2010/PN Sby, dimana Penggugat bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual (Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III) sebagai pihak yang menyebabkan kerugian, dan bukan mengajukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa yang telah berubah status kepemilikannya dan telah dikuasai oleh Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FERYANA JULIANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FERYANA JULIANI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2024